İslam Ticaret Hukuku

Ders Notu

04. Hafta • Akit türleri ribevî malların değişimi ve sarf

İçindekiler

İlgili bölüme gitmek için başlığa tıklayın veya dokunun. Word'de gerekirse Ctrl tuşuna basılı tutarak tıklayın.

Akitlerin ticaret hukukundaki yeri
- Bedellerin niteliğine göre akitler
- Teslim zamanına göre çerçeve

Borç faizi ve alışveriş faizi
- Altı mal hadisi ve iki şart
- Hurma olayı: satıp bedeliyle yeniden almak
- İllet, hikmet ve taabbüdîlik
- Tahdîdî mi, ta'dâdî mi?
- Mezheplerin ribevî mal ölçüleri
- Komşudan ödünç alma ve hüsn-i edâ
- Farklı cinslerde miktar ve fiyat
- Nas ve içtihat ilişkisi
- Rıza ve ticaret ahlâkı
- Eski bilgisayar ve parasal bedel üzerinden iki satış

Sarf: para ile paranın değişimi
- Kabz, kısa gecikme ve teknik işlemler
- Şart muhayyerliği ile ayıp ve sahtelik ayrımı
- Altını bugün alıp sonra değerini ödeme
- Kur farkı ve satış fiyatı
- İade süresi, tüketici hakkı ve dürüstlük
- İşlemi değerlendirmenin sırası
- Akademik Kaynaklar Eserler ve Tavsiyeler

Kaynakça

Akitlerin ticaret hukukundaki yeri[1]

Akit (عَقْدٌ), tarafların hukukî sonuç doğurmak üzere uyuşan iradeleridir. Satım, kira ve emanet ilişkileri günlük hayatın geniş bir alanını oluşturur. Satım akdi, bedel, teslim ve irade ilişkisinin açıklanmasında merkezî bir örnektir. Diğer akitlerin ortak mantığı böyle daha kolay anlaşılır; fakat

1 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 4. hafta sözlü anlatımı; örnekler, görüş aidiyeti ve ihtiyat derecesi korunarak kitap anlatımına uyarlanmıştır.

ayrılan şartları ayrıca öğrenmek gerekir. Ortak yönlerin bulunması, bütün akitlerin aynı hükme tâbi olması demek değildir.

İslâm hukukunun dinî niteliği sebebiyle işlem yalnız dünyevî yaptırım veya para cezası bakımından değerlendirilmez. Helâl-haram ve uhrevî sorumluluk boyutu da vardır. Bir cezayı ödemek işlemi kendiliğinden dinen uygun hâle getirmez. Bu sorumluluk, aile hukukundan ticarete kadar kuralların ayrıntılarını öğrenmeyi önemli kılar.[2]

İşlemlerde ehliyet, kuruluş şartları ve şekil kadar değiştirilen bedelin niteliği ile teslim zamanı da önemlidir. Kaşıkçı'nın ip üzerinde yürüme benzetmesi, şartların küçük görünen bir ihlâlinin faiz sonucunu doğurabilmesine dikkat çeker; bütün ticaretin imkânsız veya yasak olduğu anlamına gelmez.

Bedellerin niteliğine göre akitler

Satımın malın mal ile mübadelesi şeklindeki genel tarifinde mal, yalnız eşya değildir; para da malî değerdir. Tarif bu yüzden sadece trampa anlamındaki takasla sınırlanmaz. **Mukāyeda** (مُقَايَضَةٌ), malın mal karşılığında değiştirilmesidir. Mal–mal, para–para ve mal–para ayrımı, faiz ihtimalini incelemeyi kolaylaştırır. Nikâh veya hibe gibi akitlerin bu tasnifte öne çıkarılmaması, onların önemsiz olduğu anlamına gelmez. Kaşıkçı, tasnifi yalnız faiz cereyan eden akitler diye adlandırmayı da bütün durumları karşılamadığı için yeterli bulmaz.

Değiştirilenler	Akit türü	Örnek ve sınır
Mal–mal	**Mukāyeda / trampa**	Elma–elma veya erik–elma; cins ve ribevîlik araştırılır.
Para–para	**Sarf**	Altın, gümüş, döviz ve millî para değişimi; karşılıklı teslim önemlidir.
Ödünç verilen mislî değer	**Karz**	Para borç verme; sarfla aynı işlem değildir.
Mal–para	Satım; teslim zamanına göre farklılaşır.	Buzdolabını hemen alıp bedeli sonra ödeme veya uygun şartlarda ters yön.

2 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 4. hafta sözlü anlatımı; örnekler, görüş aidiyeti ve ihtiyat derecesi korunarak kitap anlatımına uyarlanmıştır. Hayatın yüzde 60–70'inin akitlerle geçmesi ve başka akitlerin yüzde 80–90'ının satıma benzemesi, Kaşıkçı'nın konunun önemini anlatan sözlü tahminleridir; araştırma istatistiği değildir.

Sarf (صَرْفٌ), paranın para ile değişimi; karz (قَرْضٌ), mislî değeri ödünç verip mislini geri alma ilişkisidir. İkisi para ilişkileri başlığında birlikte anılsa da aynı işlem değildir. Selem (سَلَمٌ), belirlenmiş nitelikteki malın ileride teslimi karşılığında bedelin önceden ödenmesidir: Tarımla uğraşan kişiye bin dolar verip gelecek mevsimde belirli miktarda portakal veya elma almak örneği bu akışı gösterir. İstisnâ‘ (اِسْتِصْنَاعٌ), sipariş üzerine bir şeyi imal ettirmedir. Elbise diktirirken ortada henüz elbise, hatta kumaş bile bulunmayabilir; verilen sipariş sonunda eser hazırlanır.

Editöryal Destek — İşlem Ayrımı

Selem ile istisnâ‘ arasında kuruluş, konu ve bedelin ödeme zamanı bakımından fark vardır. Elbise örneğinde paranın önce verilmesi, bütün istisnâ‘ sözleşmelerinin peşin bedelle yapılmak zorunda olduğu anlamına gelmez. Özellikle kumaşın kim tarafından sağlandığı, işin yalnız dikim hizmeti mi yoksa eser imalini mi kapsadığı ayrıca belirlenmelidir.[3]

Teslim zamanına göre çerçeve

Mal	Bedel	Örnek
Peşin	Peşin	Ekmeği alırken parayı verme; diğer geçerlilik şartları yine aranır.
Vadeli	Vadeli	Bir ay sonra mal ve para verme üzerinde anlaşma; borcun borçla değişimi sorunu.
Vadeli	Peşin	Selem örneği; malın niteliği ve teslimi belirlenir.
Peşin	Vadeli	Buzdolabı/çamaşır makinesini alıp bedelini sonra ödeme.

Hem malın hem paranın bir ay sonraya bırakıldığı örnekte, sözleşme anında iki bedel de teslim edilmez. Kaşıkçı burada ciddi bir faiz ve akit yapısı sorunu bulunduğunu belirtir. Her vadeli işlem bununla aynı değildir. Malın hemen teslim edildiği vadeli satımda belirli bir malın satışı ve sabit satış bedeli vardır. Ödünç paranın zamana karşı artırılması ayrı değerlendirilir. Peşin alışverişte de diğer geçerlilik şartları ayrıca aranır.

Peşin fiyatı bin lira olan bir malın vadeli fiyatında iki yüz lira fark bulunmasıyla, bankaya verilen bin liranın iki yüz lira fazlasıyla geri alınması aynı hukukî işlem değildir. Sayısal farkın eşitliği,

3 TDV İslâm Ansiklopedisi, İstisnâ‘; bedelin peşin olması şart değildir. Kaynağı aç

akitleri aynı yapmaz. Birinde mal satışı, diğerinde ödünç ilişkisine bağlı fazlalık söz konusudur. Alışveriş ile faizin ayrı hükmünü bildiren ayet bu ayrımın temelidir.

Editöryal Destek — Metin Tamamlama

Alışveriş ile faiz ayrımının dayanağı Bakara 2/275'tir. Ayetin bütün metni aşağıda kaynak olarak verilmiştir; bu ayet, belirli bir modern ürünün şartları incelenmeden helâl sayılmasını sağlamaz.

Bakara2/275 — Ayet metni

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Suat Yıldırım Meali

Faiz yiyenler tıpkı şeytanın çarptığı kimsenin uykudan kalkışı gibi kalkarlar. Bu, onların "Alışveriş de faiz gibidir" demelerindendir. Halbuki Allah alışverişi mübah, faizi ise haram kılmıştır. Her kime Rabbinden bir talimat gelir, o da faizden vazgeçerse, daha önce yaptığı muamele kendisi için geçerlidir, hakkındaki hüküm de Allah'a aittir. Her kim tekrar faizciliğe başlarsa, işte onlar cehennemliktir, hem de orada ebedî kalacaklardır.[4]

Borç faizi ve alışveriş faizi

Ribe'd-deyn (رِبَا الدَّيْنِ), borç ilişkisindeki faizdir. Birine para ödünç verip buna karşılık önceden kararlaştırılmış fazlalık istemek, Kur'an'daki yasak bağlamında ele alınır. Muhatabın kişi veya banka olması, işlemin yapısını kendiliğinden değiştirmez. Kaşıkçı bankaya yatırılan parayı bankaya borç verme ilişkisi olarak açıklar; bu değerlendirme bütün hesap türlerinin ayrıntılı incelendiği anlamına gelmez.

Ribe'l-büyû' (رِبَا الْبُيُوعِ), belirli malların alım satım ve değişiminde ortaya çıkan faizdir. Fazlalık faizi ile veresiye veya gecikme faizi aynı unsur değildir. Eşit miktardaki bedelde bile gerekli peşin teslim gerçekleşmezse sorun doğabilir. Kaşıkçı'nın ticaret hukukunun temelini faizin oluşturduğu sözü, faizin meşruluğunu değil; akit, şirket ve sigorta gibi işlemlerin faiz yasağı gözetilerek biçimlenmesini anlatır.

4 Suat Yıldırım, Kur'an-ı Kerim Meali, sağlanan nüsha, PDF s. 84, Bakara 2/275. Meal aynen korunmuştur. Tam Arapça metin: Kaynağı aç

Altı mal hadisi ve iki şart

Editöryal Destek — Müslim 1587c — Altı mal ve değişimin şartları

Bâb — Sarf ve altının gümüş karşılığında peşin satımı

بَابُ الصَّرْفِ وَبَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ نَقْدًا

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هٰذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.[5]

Hadis Tercümesi — Yayımlanmış Türkçe cümleler

İlk cümle: “Altın altınla, gümüş gümüşle, buğday buğdayla, arpa arpayla, hurma hurmayla, tuz tuzla ancak peşin ve eşit olarak değiştirilir.” Devamı: “Malların sınıfları değişirse peşin olmak şartıyla istediğiniz gibi satın.”[6]

Editöryal Destek — Kaynaklı Konu Özeti

Müslim’in tam isnadı Ebû Bekir b. Ebû Şeybe, Amr en-Nâkıd ve İshak b. İbrâhim’in Vekî‘den aktarımıyla başlar. Lafız İbn Ebû Şeybe’nindir. Devamında Süfyân, Hâlid el-Hazzâ, Ebû Kılâbe, Ebü’l-Eş‘as ve Ubâde b. Sâmit yer alır. Yayımlanmış iki Türkçe cümle, aynı nebevî metnin farklı yayınlardaki karşılıklarıdır; yeni bir birleşik tercüme diye sunulmaz.[7]

---

5 Tam Arapça kaynak birimi ve isnad; sahih kaynak. Kaynağı aç

6 İlk cümle: İsmail Özsoy’un yayımlanmış aktarımı, Güncel Dinî Meseleler İstişare Toplantısı III, Ankara 2013, s. 205. Devamı: Diyanet, Hadislerle İslâm, V, s. 175, dipnot 26. Kaynağı aç

7 Yardımcı rivayetin isnadı ve tercüme kapsamı dışındaki olay kısmının kaynaklı özeti; yeni Türkçe hadis tercümesi değildir. Kaynağı aç

Hadisteki mallar **altın, gümüş, buğday, arpa, hurma ve tuz**dur. Aynı ribevî cins kendi cinsiyle değiştirildiğinde iki şart birlikte aranır: İlgili ölçüye göre **miktar eşitliği** ve **peşin karşılıklı teslim**. Eşit fiyat, aynı kalite veya tarafların birbirini sevmesi, bu iki şartın yerine geçmez. Diğer mallara hangi illetle kıyas edileceği, mezhepler arasındaki ayrı tartışmadır.

Yirmi kiloluk bir kasa elmanın aynı nitelikte yirmi kiloluk başka kasayla hemen değiştirilmesiyle, karşı elmanın üç ay sonra veya gelecek yıl verilmesi ayrılır. Bir kasa elmaya iki kasa elma verildiğinde ise peşinlik bulunsa bile miktar farkı vardır. Bu örnekler Kaşıkçı'nın benimsediği ribevîlik çerçevesindedir; bütün malların her mezhepte tek kurala tâbi olduğu varsayılmaz.

Kalite farkı, aynı cins ribevî malda fazlalığı helâl kılan bağımsız bir karşılık olarak kullanılamaz. "İyi olanın piyasada değeri iki kat" denilerek iki ölçek düşük kaliteli hurmanın bir ölçek kaliteli hurmayla doğrudan değiştirilmesi bu sebeple eleştirilir. Eşit miktarla ve peşin değişimde malların kalite yönünden mutlaka tıpatıp aynı olması ise ayrı bir zorunluluk değildir.

Editöryal Destek — Şartların Netleştirilmesi

Kaşıkçı bazı örneklerde aynı kaliteyi de şart gibi zikreder. Oysa aynı cins ribevî malın değişiminde kalite eşitliği ayrıca şart değildir; kalite farkı miktar fazlalığına gerekçe yapılamaz. Ayrıca sırf uzunlukla veya sayıyla işlem gören mallar, klasik Hanefî tarifte keylî ve veznî mallarla aynı fazlalık hükmünde değildir. Bu ayrım, aşağıdaki kumaş ve bilgisayar örneklerini anlamada önemlidir.[8]

Hurma olayı: satıp bedeliyle yeniden almak

Kaşıkçı, Bilâl-i Habeşî'nin Hayber'den dönüşünü, vergi toplama görevini ve daha güzel hurma sunmak için iki ölçek düşük kaliteli hurmayı bir ölçek kaliteli hurmayla değiştirmesini tek olay olarak anlatır. Peygamber'e ikram etme amacıyla yapılan bu işlemde iyi niyet, eşitsiz aynı-cins takasının hükmünü değiştirmez. Kaynaklardaki Bilâl ile Hayber görevlisi ayrımı aşağıda gösterilmiştir.

Önerilen yol, eldeki düşük kaliteli hurmayı satmak ve onun bedeliyle istenen hurmayı satın almaktır. İki ölçek verip bir ölçek alma yerine iki ayrı satış ilişkisi kurulur. Piyasa değerinin denk olduğunu düşünmek, kaliteyi beğenmek veya tarafların rızası, ilgili miktar şartının yerine geçirilmez.

Editöryal Destek — Rivayet Ayrımı

Bilâl'in hurma değişimi Buhârî 2312'de; Hayber'e gönderilen görevlinin hurma getirmesi Buhârî 2201–2202'de yer alır. Bunlar yakın anlamlı ayrı rivayet yollarıdır. Hayber görevlisi ayrıntısı her rivayette Bilâl'e aitmiş gibi kesinleştirilmez. Ortak yön, eşitsiz hurma takası yerine eldeki hurmayı satıp bedeliyle satın alma yoludur.[9]

---

8 İsmail Özsoy, Faiz; Hasan Hacak, Veznî, TDV İslâm Ansiklopedisi. Kaynağı aç Kaynağı aç

9 Bilâl rivayeti Buhârî 2312; Hayber görevlisi Buhârî 2201–2202. Lütfi Şentürk ve Seyfettin Yazıcı, İslâm İlmihali, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 34. baskı, Ankara 2019, s. 398–399; sağlanan dijital yayın PDF s. 399–400. Kaynağı aç Kaynağı aç

Editöryal Destek — Buhârî 2201–2202 — Hayber görevlisinin hurma değişimi

Bâb — Hurmayı daha iyi hurmayla değiştirmek isteyen kimse

بَابُ إِذَا أَرَادَ بَيْعَ تَمْرٍ بِتَمْرٍ خَيْرٍ مِنْهُ

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَفْعَلْ، بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا[10].

Hadis Tercümesi — Yayımlanmış Türkçe bölüm

Böyle yapma, adi hurmayı para ile sat, sonra bu para ile (istediğin kadar) iyi cins hurma al.[11]

Editöryal Destek — Kaynaklı Konu Özeti

İsnad Kuteybe, Mâlik, Abdülmecîd b. Süheyl b. Abdurrahman ve Saîd b. Müseyyeb üzerinden Ebû Saîd el-Hudrî ile Ebû Hüreyre'ye ulaşır. Hayber'e görevlendirilen kişi kaliteli hurma getirir. Bir ölçek iyi hurmanın iki ölçek diğer hurmayla, iki ölçeğin üç ölçekle değiştirildiğini açıklar. Rivayetin yukarıdaki yayımlanmış Türkçe cümlesi, yalnız son yönlendirme kısmının karşılığıdır; bütün Arapça birimin tercümesi değildir.[12]

İllet, hikmet ve taabbüdîlik

İllet (عِلَّةٌ), hükmün bağlandığı hukukî vasıf; hikmet (حِكْمَةٌ), hükümle amaçlanan yarar veya giderilmek istenen sakıncadır. Hurma yasağını yalnız cahil kişinin aldanmasını önlemeye bağlamak,

10 Tam Arapça kaynak birimi ve isnad; sahih kaynak. Kaynağı aç

11 Lütfi Şentürk ve Seyfettin Yazıcı, İslâm İlmihali, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 34. baskı, Ankara 2019, s. 399, dipnot 37; dijital yayın PDF s. 400. Yalnız son yönlendirme cümlesi aynen. Kaynağı aç

12 Yardımcı rivayetin isnadı ve tercüme kapsamı dışındaki olay kısmının kaynaklı özeti; yeni Türkçe hadis tercümesi değildir. Kaynağı aç

açık hükmün kapsamını daraltır. Aldanma ihtimali bir yarar açıklaması olabilir; fakat kişinin aldanmadığını düşünmesi, hükmü kendiliğinden kaldırmaz.

Bir yasak için sayılan on hikmet, hükmün bütün gerekçelerini tüketmez. Kaşıkçı, açık ayet veya sahih hadis karşısındaki itaat gereğini taabbüdî (تَعَبُّدِيٌّ) nitelemesiyle vurgular. Hikmet araştırmasını, hükmü daha iyi anlama çabası olarak kabul eder; araştırmacının ikna olmadığı her hükmü iptal etmesini reddeder. Bu vurgu ile fakihlerin illet araştırması birbirine karıştırılmamalıdır.

Editöryal Destek — Usul Kavramı

Açık bir nas bulunması, bütün ilgili hükümlerin usul bakımından yalnız taabbüdî olduğu ve hiçbir illet araştırılamayacağı demek değildir. Usulde taabbüdî/ta‘lîlî ayrımı ve illet tesbiti ayrıca tartışılır. Hikmet ile illet ayrımını korumak, aklî araştırmayı bütünüyle kapatmak değildir.[13]

Tahdîdî mi, ta‘dâdî mi?

Tahdîdî (تَحْدِيدِيٌّ) sayım hükmü sayılanlarla sınırlar. Ta‘dâdî (تَعْدَادِيٌّ) sayımda ise sayılanlar örnek oluşturur; aynı vasfı taşıyan başka durumlar da değerlendirilir. Altı malın yalnız altı ürün olarak mı kalacağı, yoksa başka mallara kıyasın dayanağı mı olacağı sorusu bu ayrımı gösterir.

Zâhirî yaklaşım, hadiste sayılan altı malın dışına aynı kıyasla çıkmayan çizgidir; İbn Hazm önemli temsilcilerindendir. Dört mezhep ise başka mallara uygulanan bir illet araştırır; fakat ortak vasfın ne olduğu konusunda ayrılır. İhtilâf, hadisin farklı metinler sayılmasından değil, hükmün dayandığı vasfın farklı belirlenmesinden doğar. Kaşıkçı, kendi uygulamasında Hanefî yaklaşımını esas alır; Zâhirî çizgiyi bağlayıcı kabul etmez.

Editöryal Destek — İsim ve Ekol Düzeltmesi

Zâhirî mezhebinin kurucusu Dâvûd b. Ali ez-Zâhirî’dir. Anlatımdaki Yakup nispeti doğru değildir; İbn Hazm daha sonraki önemli temsilcidir. Zâhirîlik ile Selefîlik arasında kurulan benzerlik de çağdaş Selefî hareketlerin tamamını aynı mezhep saymaya yeterli değildir.[14]

Mezheplerin ribevî mal ölçüleri

Hanefî açıklamada cins birliğiyle birlikte keyl (كَيْلٌ) ve vezn (وَزْنٌ), yani hacim ölçeğiyle ölçülme ve tartılma öne çıkar. Hadisteki yiyeceklerden pirinç, mısır ve yağ gibi örneklere bu yolla geçilir. Kaşıkçı, metreyle satılan kumaşa da yasağı genişleten görüşü çoğunluğa nispet eder; buna karşı ölçüyü sadece hacim ve tartıyla sınırlayanları da anar. Bu nispet, aşağıdaki klasik fazlalık ve veresiye ayrımıyla birlikte okunmalıdır.

---

13 İbrahim Kâfi Dönmez, İllet (Fıkıh); Ferhat Koca, Hikmet (Fıkıh), TDV İslâm Ansiklopedisi. Kaynağı aç Kaynağı aç

14 Nûreddin Itr, Dâvûd ez-Zâhirî, TDV İslâm Ansiklopedisi; kurucu kimliği. Kaynağı aç

Kaşıkçı, Mâlikîler için yeni biçilmiş ve bozulmadan saklanan mal; Şâfiî ve Hanbelîler için yenir-içilir olma özelliğini öne çıkarır. Aynı hadisten farklı ölçüler çıkarılabileceğini bu karşılaştırmayla açıklar. Bununla birlikte bu kısa nispetler, mezheplerin kaynaklardaki bütün görüşlerini karşılamaz.

Editöryal Destek — Mezhep Nispeti

Mezhep özetinde düzeltme gerekir: Hanefîlerde cinsle birlikte keyl/vezn; Mâlikîlerde saklanabilir temel gıda özelliği; Şâfiîlerin son görüşünde gıda olma öne çıkar. Hanbelîlerde keyl/vezni esas alan yaygın görüş yanında gıda niteliğini öne alan rivayet de vardır. “Hanbelîler yalnız gıdayı esas alır” ve Mâlikî ölçüsünü sırf yeni biçilmiş olma saymak eksik aktarır. Metreyle satılan kumaştaki klasik fazlalık/veresiye ayrımı da korunur.[15]

Komşudan ödünç alma ve hüsn-i edâ

Komşunun bir tas yağ, şeker veya tuz alması, hukukî çerçevenin gündelik örneğidir. Baştan “bir tas veririm, bir buçuk tas getireceksin” şartı koşulursa borca bağlı menfaat söz konusu olur. Aynı fazlalık şartı, herkesçe bilinen bağlayıcı yerel âdet halinde bulunuyorsa yalnız sözle söylenmemiş olması yeterli değildir.

Borç veren hiçbir fazlalık istememiş, böyle bir örf oluşmamış ve borçlu minnetini kendiliğinden daha güzel ödemeyle göstermişse **hüsn-i edâ** (حُسْنُ الْأَدَاءِ) söz konusudur. Yüz gram alıp yüz yirmi gramı gönüllü verme örneği bu şartlarla açıklanır. Komşuya karşılık beklemeksizin vermekle önceden fazlalık şart koşmak aynı değildir. Kaşıkçı eksik iadeyi de faiz diye niteler; fakat alacaklının bir kısmı bağışlaması, sırf eksik miktar bulunduğu için faiz olmaz. Eksik ödeme, ibra ve önceden şart koşulan fazlalık ayrılmalıdır.

15 İsmail Özsoy, Faiz; Hasan Hacak, Veznî, TDV İslâm Ansiklopedisi. Alpaslan Alkış, İslâm Hukukunda Faizin İlleti, KSÜİFD 31 (2018), öz; kıyas illetlerinin karşılaştırılması. Kaynağı aç Kaynağı aç Kaynağı aç

Editöryal Destek — Buhârî 2305 — Borcu daha güzel ödeme

Bâb — Hazır bulunan ve bulunmayan kimsenin vekâleti

بَابُ وَكَالَةُ الشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ جَائِزَةٌ

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:

كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنٌّ مِنَ الْإِبِلِ، فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ: أَعْطُوهُ. فَطَلَبُوا سِنَّهُ، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِنًّا فَوْقَهَا، فَقَالَ: أَعْطُوهُ. فَقَالَ: أَوْفَيْتَنِي أَوْفَى اللَّهُ بِكَ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً.[16]

Hadis Tercümesi — Yayımlanmış Türkçe bölüm

Sizin en hayırlınız, borcunu en iyi şekilde ödeyeninizdir.[17]

Editöryal Destek — Kaynaklı Konu Özeti

Buhârî'nin Ebû Nuaym, Süfyân, Seleme, Ebû Seleme ve Ebû Hüreyre yoluyla aktardığı olayda, alacaklı devesini ister. Benzer yaşta deve bulunamayınca daha büyük olanın verilmesi istenir; alacaklı güzel ödemeye karşı dua eder. Yukarıdaki yayımlanmış Türkçe cümle yalnız son nebevî öğüdün karşılığıdır; olayın tamamının tercümesi değildir.[18]

Kaşıkçı'nın deve örneğinde, ödünç alınan devenin tam benzeri bulunamayınca daha değerli olanın verilmesi, alacaklının önceden dayattığı menfaatten ayrılır. Devenin ne için kullanıldığına ilişkin kesilip yenmiş olabileceği düşüncesi kesin olay bilgisi değildir. Kaynak rivayeti, benzeri yerine daha iyisinin verilmesini bildirir; fazlalığın önceden şart koşulmasını anlatmaz.

Farklı cinslerde miktar ve fiyat

Elma ile erik veya buğday ile arpa değişiminde cinsler farklıdır. İlgili ribevîlik şartları altında peşinlik korunurken miktarların mutlaka eşit olması istenmez. Bir kasa elmaya iki kasa erik örneği bundan dolayı verilir. Bu, "Bütün farklı cinsler mutlaka aynı piyasa fiyatında olmalıdır" demek

16 Tam Arapça kaynak birimi ve isnad; sahih kaynak. Kaynağı aç

17 Diyanet, Hadislerle İslâm, V, s. 126, dipnot 46: Buhârî, Vekâlet 5, B2305. Yalnız son öğüt cümlesi aynen. Kaynağı aç

18 Yardımcı rivayetin isnadı ve tercüme kapsamı dışındaki olay kısmının kaynaklı özeti; yeni Türkçe hadis tercümesi değildir. Kaynağı aç

değildir. Taraflar takası belirlerken fiyatı düşünseler bile hukukî miktar şartı ile serbestçe kararlaştırılan değer farklı kavramlardır.

Farklı cinslerde değerler mutlaka birebir aynı mı olmalıdır? Kaşıkçı, kaynakların miktar üzerinde durduğunu ve piyasa fiyatlarının arzla değişebileceğini belirtir. Mümkün olduğunca değer denkliğinin amaçlandığı düşüncesini ise kendi yorumu olarak sunar. Bir kilo buğday karşılığında on yumurta veya bir kilo bal karşılığında üç yüz yumurta örnekleri, cins ve ölçü biriminin değiştiğini gösterir; bunlar güncel piyasa fiyatı iddiası değildir.

Aldanmayı önlemek amaçsa farklı cinslerde de aldanma olmaz mı? Bu itiraz aklen anlaşılır; fakat Kaşıkçı'ya göre açık metni yok sayma yetkisi vermez. Dinî hükmü anlamak için aklı kullanmakla, her hükmün bütün hikmetini mutlaka kavramış olma şartı koymak ayrılır. Kaşıkçı, "Din akıl işi değildir" sözünün dini akla aykırı gösterme tehlikesine dikkat çeker ve bu anlamda kullananın imanına zarar gelebileceğinden endişe eder. Hikmetin bazen hemen, bazen yıllar sonra anlaşılabileceğini veya hiç kavranamayabileceğini kabul eder; bu kabulü aklî araştırmayı terk etmekle aynı saymaz.

Nas ve içtihat ilişkisi

"Mevrid-i nassta içtihada mesağ yoktur", Mecelle'nin 14. maddesindeki ilkedir. Kaşıkçı, Ali Haydar'ın şerhine dayanarak açık nassa muhalif içtihat yapılamayacağını vurgular. Ayet ve hadisi anlamak, hukukî tasnife yerleştirmek veya birlikte yorumlamak tümüyle yasaklanmış olmaz. Yasaklanan, açık hükmü bertaraf eden yorumdur; illet konusundaki mezhep ihtilâfları araştırmanın devam ettiğini gösterir.[19]

Mecelle'nin başlangıcındaki küllî kaideler, tek tek olaylar arasındaki ortak hukukî ilişkileri görmeyi sağlar. Kısa kaidenin kapsamı ve sınırı öğrenilmeden her somut olay için hazır sonuç çıkarılamaz.[20]

Rıza ve ticaret ahlâkı

İki tarafın razı olması tek başına işlemi helâl kılar mı? Rıza gerekli şartlardan biridir; diğer hukukî şartların yerine geçmez. Faizde veya zinada tarafların razı olması yasağı kaldırmaz. Diğer şartlara uyulmuş işlemde de rızanın bulunması gerekir. Alanın ve verenin razı olması, bütün hükümleri tek başına belirleyen ölçü değildir.

Kaşıkçı, ibadet ve ticarette insanı zaman zaman zorlayan ölçüleri dinin ilâhî kaynağına duyduğu güvenle ilişkilendirir. İnsanların hoşuna gitmek için kurulacak bir dinin, beş vakit namaz yerine haftalık bir toplantıyla yetinebileceğini ve yasaklardan kaçınabileceğini düşünür. Zorlayıcı

---

19 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 4. hafta sözlü anlatımı; örnekler, görüş aidiyeti ve ihtiyat derecesi korunarak kitap anlatımına uyarlanmıştır. Ali Haydar'a nispet edilen "muhalif" açıklaması doğrudan şerh nüshasıyla yeniden doğrulanmadı; nispet Kaşıkçı'nın aktarımıdır. Mecelle 14. Başlangıçtaki2–100.maddeler genel kaidelerdir; ilk 100 sözlü ifadesi bu bölümün yaklaşık anlatımıdır.

20 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 4. hafta sözlü anlatımı; örnekler, görüş aidiyeti ve ihtiyat derecesi korunarak kitap anlatımına uyarlanmıştır. Küllî kaideleri yüksek lisans düzeyinde okutma ve kitap hazırlığına ilişkin bilgiler tavsiye edilen eserler bölümünde belirtilmiştir.

yükümlülükleri bu açıdan imanını güçlendiren bir unsur sayar. Bu, onun inanç değerlendirmesidir; her güçlük tek başına hukukî hüküm delili değildir.

Eski bilgisayar ve parasal bedel üzerinden iki satış

Eski bilgisayarı daha yeni ve daha yüksek RAM'li bilgisayarla değiştirmede fiyatlar ayrı belirlenebilir: Eski bilgisayar yüz avroya satın alınır, yenisi üç yüz avroya satılır ve aradaki iki yüz avro ödenir. Kaşıkçı, satıp yeniden almanın mutlaka ayrı iki kişiyi gerektirmediğini belirtir. Düşük kaliteli hurmanın beş, iyi hurmanın on iki avro olması gibi örneklerde de bedeller belirlenir; tesadüfen iki tarafın değeri denk gelebilir. Nakit paranın sırf gösteriş için elden ele dolaştırılması amaç değildir; gerçek satışlar ve borçların mahsubu ayırt edilmelidir.

Editöryal Destek — Genelleme Sınırı

Kaşıkçı eskiye ek para vererek yeni bilgisayar almayı başlangıçta faiz diye niteler; ardından ayrı fiyatlı iki satış yolunu açıklar. Ancak bilgisayarı sırf aynı isimde mal olduğu için altınla aynı ribevî kategoriye koymak doğru olmaz. Klasik ölçü ve güncel ürünün niteliği incelenir. Ayrı bedelle alım–satım akışı anlaşılabilir; fakat her peşin eski-yeni bilgisayar takası kendiliğinden faiz değildir. Gerçek satış, teslim ve borçların mahsubu, göstermelik nakit dolaştırmayla karıştırılmaz.[21]

Sarf: para ile paranın değişimi

Sarf akdi, paranın para ile değişimini konu alır. Euro–euro, TL–TL, euro–TL, altın–para ve altın–gümüş örnekleri verilir. Para bozdurma da bu çerçevede incelenir. Aynı cins para değişiminde eşitlik ve peşinlik, farklı para cinsleri arasında ise peşin karşılıklı teslim aranır; farklı cinslerde sayısal miktarın eşit olması gerekmez.

100 euro banknotu 95 euro bozuklukla değiştirme örneğinde iki taraf da euro olduğu halde miktar azalmıştır. Buna karşılık euro ile TL değişimi farklı cinsler arasında olduğundan 1 euroya kaç TL kararlaştırıldığı aynı-cins eşitlik kuralı değildir. Altını parayla satın almada da altının gramıyla banknot adedinin aynı sayı olması istenmez.

Kuyumcudan on bin liralık bilezik alınıp bedelin bir veya üç ay sonra ödenmesi, teslim zamanlarını ayırır. Altın yükselir veya düşer; Kaşıkçı, kuyumcunun o gün parasını alıp yeniden altın alamamasını ve sonradan on iki bin liralık satış imkânını kaçırmasını zarar ihtimaline örnek verir. Bu açıklama peşinlik kuralını anlamaya yardımcı hikmettir; fiyat hiç değişmezse sarfın vadesini helâl yapan istisna değildir.

Editöryal Destek — Güncel Kurul Kararı

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun 24 Haziran 2026 tarihli 28 sayılı kararı, altın/gümüş ziynet eşyasının itibari parayla vadeli satışını da sarf kapsamında uygun görmez. Altın veya gümüş bedeli peşin

---

21 Hasan Hacak, Veznî; İsmail Özsoy, Faiz, TDV İslâm Ansiklopedisi; adedî ve mezrû mallar ile keylî/veznî ayrımı. Kaynağı aç Kaynağı aç

ödenirse işçilik ve kıymetli taş gibi kalan bedellerin vadeye bırakılabileceğini ayrıca belirtir. Bu ayrım, kayıtta anılan “altın artık sırf eşya” azınlık görüşüyle karıştırılmaz.[22]

Kabz, kısa gecikme ve teknik işlemler

Kabz (قَبْضٌ), işlem konusu bedelin teslim alınmasıdır. Sarfta tarafların ayrılmadan bedelleri alması, yalnız fiyatın kararlaştırılmasından farklıdır. Kaşıkçı, bankada dövizin hesaba geçmesi veya internet ve bilgisayar arızası sebebiyle bekleme gibi durumlarda ihmal edilebilir teknik süreden söz eder; bunu İmam Mâlik’in yaklaşımına bağlar. Kuyumcuda çay içerek on beş–yirmi dakika veya yarım saat beklerken fiyatın değişmesini örnek verir. Bu süreler genel ve sabit bir izin eşiği olarak belirlenmiş değildir.

Editöryal Destek — Kabz Sınırı

Hükmî kabz ile sırf ileride ödeme vaadi aynı değildir. Banka kaydının ne zaman kesinleştiği ve tutarın tasarrufa hazır hale geldiği incelenir. Kayıttaki “az gecikme önemsizdir” ifadesinden bütün vadeli döviz işlemlerine izin çıkarılamaz. İmam Mâlik’e nispetin ayrıntılı delili kayıtta verilmemiştir; çağdaş teknik işlem hükmü yalnız bu nispetle kesinleştirilmez.[23]

Şart muhayyerliği ile ayıp ve sahtelik ayrımı

Muhayyerlik (خِيَارٌ), belirli sebeple akdi sürdürme veya sona erdirme seçim hakkıdır. Altını alıp birkaç gün deneme, yakışmazsa geri getirme şartını Kaşıkçı sarfta câiz görmez. Kuyumcu daha sonra altını aynı fiyata geri almak zorunda değildir; yeni işlemde işçiliği düşerek değerlendirebilir. Bu durum olağan mal satışındaki şartlı denemeden ayrılır. Keçi veya sürüyü koruyan köpek alma ve Hz. Ömer’in binek atını denemesi örnekleri, malın yararlılığını görme ihtiyacını anlatır.[24]

Sahtelik ve ayıp, beğenmeme şartından farklıdır. Kaşıkçı, sahte altının dükkândan çıkmadan anlaşılması hâlinde hemen değiştirilmesini örnek verir. On parçanın ikisi sahte çıkarsa Hanefî görüşte ilgili iki parça için bedelin geri verilmesi veya yerine yenisinin konulmasını; diğer mezheplerde tamamının bozulabilmesini anlatır. Bu kısa karşılaştırma, bütün sahtelik türlerine aynı sonuç yüklemez; bedelin niteliği ve meclisin dağılıp dağılmadığı ayrıca önemlidir.

Editöryal Destek — Muhayyerlik Ayrımı

Sarfta şart muhayyerliği genel olarak kabul edilmezken ayıp muhayyerliği ayrı ele alınır. Bedelin ferden belirli olup olmaması ve tarafların ayrılmasından önce/sonra kusurun görülmesi farklı

---

22 Din İşleri Yüksek Kurulu, 24 Haziran 2026, karar 28, ziynet eşyasının veresiye satışı. Kaynağı aç

23 Bilal Aybakan, Sarf; H. Yunus Apaydın, Kabz, TDV İslâm Ansiklopedisi. Kaynağı aç Kaynağı aç

24 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 4. hafta sözlü anlatımı; örnekler, görüş aidiyeti ve ihtiyat derecesi korunarak kitap anlatımına uyarlanmıştır. Hz. Ömer’in at denemesi anlatısı burada verilen örnek olarak korunmuştur; bu kontrolde olayın bağımsız isnad ve tarih doğrulaması yapılmadı.

sonuçlar doğurur. Kayıttaki “iki tanesi/tamamı” karşılaştırması, bu şartlar belirtilmeden bütün mezhepler için tek sonuç diye kullanılmamalıdır.[25]

Altını bugün alıp sonra değerini ödeme

Yüz gram altın şimdi alınıp bir ay sonra o günkü gram değeri ödenebilir mi? Kaşıkçı buna olumlu cevap verir; cevaz verenlerin işlemi emanet veya altını bir ay önceden kullanma hakkı tanıma şeklinde açıkladığını belirtir. Bu açıklamayı makul bulur ve çoğunluğa nispet eder; yalnız vadeli olduğu için izin vermeyenlerin de bulunduğunu söyler. Ancak bu çoğunluk nispeti bağımsız delille doğrulanmış değildir; emanet, ödünç ve vadeli satımın gerçek yapıları aşağıdaki kaynak ayrımıyla incelenmelidir.

Editöryal Destek — Satım–Borç Ayrımı

Şimdi yapılan altın satımının bedelini ileride belirlenecek kura bırakmakla, gerçekten altın borç alıp borcu ödeme gününde karşılıklı rızayla başka para birimi üzerinden kapatmak ayrıdır. Kurul, ikinci işlem için baştan başka para birimine şart bağlanmaması ve ödeme gününün kuru üzerinden anlaşılması şartını açıklar. “Emanet/hibe” adını kullanmak, gerçek vadeli satımın mahiyetini tek başına değiştirmez; bütün ihtimallere ortak cevaz verilemez.[26]

Kur farkı ve satış fiyatı

Kaşıkçı, bankalar veya döviz büroları arasında bir yerde on, başka yerde on iki olan kur farkını satıcı açısından câiz görmez. Maliyetin birinde on, diğerinde on iki olması gibi açıklayıcı sebep varsa farkın helâl olabileceğini; yalnız güçlü konumuna dayanarak fazla istemenin ise haram olduğunu söyler. Yüz doların her yerde yüz dolar olması gerektiği ifadesinde aynı birimin nominal miktarıyla başka para birimindeki satış fiyatı ayrılmalıdır. Bu değerlendirme bütün kur farklarını kendiliğinden haksız kazanç sayan ortak hüküm değildir.

Editöryal Destek — Miktar–Kur Ayrımı

100 doların 100 dolar olması aynı-cins miktar eşitliğidir. Buna karşılık doların euro/TL fiyatı, farklı para cinslerinin değişim oranıdır. AAOIFI altın standardı, parayla değişimde tarafların anlaştığı fiyatı kabul eder; TCMB de dalgalı kurun arz-talep ilişkisini açıklar. Kur farkının varlığı tek başına faiz veya haksız kazanç kanıtı değildir; aldatma, işlem yapısı ve teslim şartı ayrıca incelenir.[27]

İade süresi, tüketici hakkı ve dürüstlük

Mağazanın fişle otuz gün içinde iade imkânı tanıması, açık şartlarla uygulanabilir. Kaşıkçı, alıcının bu haktan dürüstçe yararlanmasını kabul eder; elbiseyi düğünde giyip ertesi gün hiç kullanılmamış diye geri vermeyi hile sayar. Bir elbise satıcısından aktardığı bu örnek, belirli bir cinsiyetin

---

25 Bilal Aybakan, Sarf, TDV İslâm Ansiklopedisi; şart muhayyerliği ve bedelin tayini/kabzına göre ayıp hükümleri. Kaynağı aç

26 Din İşleri Yüksek Kurulu, 12 Temmuz 2017, borcun başka para birimiyle ödenmesi; 24 Haziran 2026, ziynet satışı. Kaynağı aç Kaynağı aç

27 AAOIFI, Şer‘î Standart 57, 3/1/3, PDF s. 8; TCMB, 100 Soruda Merkez Bankacılığı, s. 54, kur rejimleri. Kaynağı aç Kaynağı aç

tamamına ait davranış diye genellenmez. Ürünü kullanmadığını doğru beyan ederek, fişiyle ve mağazanın belirlediği şartlarla geri vermek bundan farklıdır.

Kaşıkçı, mesafeli sözleşmelerdeki on dört günlük kanunî sürenin mağaza tarafından otuz güne çıkarılmasını anarak bunu satış stratejisi olarak açıklar. Klasik muhayyerliği üç günle ilişkilendirir; daha uzun süre tanınabileceğini söyler ve son ifadesinde üç günü asgari sınır diye niteler. Süreli iade hakkını görme muhayyerliğiyle birlikte anar. Güncel hukukî kapsam ile klasik terim ve süre ayrımları aşağıda ayrıca belirtilmiştir.

Editöryal Destek — Hukukî Kapsam

AB'de 14 gün cayma hakkı genel olarak mesafeli ve işyeri dışında yapılan tüketici sözleşmelerine ilişkindir; istisnaları vardır. Mağazadan alınan kusursuz ürünü sırf fikir değiştiği için iade etmeye yönelik genel bir AB hakkı yoktur; mağaza gönüllü politika uygulayabilir. Ayıplı ürünün hakları bunlardan ayrıdır. "Avrupa'daki bütün satışlarda asgari 14 gün" genellemesi doğru değildir.[28]

Editöryal Destek — Süre ve Terim Düzeltmesi

Klasik şart muhayyerliğinde (خِيَارُ الشَّرْطِ) Ebû Hanîfe'ye nispet edilen üç gün, asgari süre değil üst sınırdır. Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed, belirli olmak şartıyla daha uzun süreyi kabul eder. Görme muhayyerliği (خِيَارُ الرُّؤْيَةِ) ile sözleşmede kararlaştırılan süreli iade hakkı aynı başlık değildir. Üç günün bütün çağdaş satışlar için zorunlu ve asgari iade süresi olduğu sonucu çıkarılamaz.[29]

İşlemi değerlendirmenin sırası

İnşaatta daireyi teminat göstererek bankadan kredi alma sorusu, kredi sözleşmesinin ayrıntıları incelenmeden sonuçlandırılamaz. Karz, teminat ve faiz şartları birlikte ele alınmalıdır. Genel takas veya sarf örnekleri, belirli kredi ürününe kesin fetva vermek için yeterli değildir.

Önce değiştirilen bedelin türü, ardından cins ve illet, miktar ile teslim zamanı belirlenir. Rıza ve iyi niyet önemlidir; diğer şartların yerini tutmaz. Hukukî geçerlilikle ahlakî dürüstlük birlikte korunmalıdır.

Akademik Kaynaklar Eserler ve Tavsiyeler

• Mecelle'nin başlangıcındaki küllî kaideler: Tek tek meseleleri ortak ilkeleriyle birlikte öğrenme. Kaşıkçı bu kaideleri yüksek lisans düzeyinde okuttuğunu belirtir.[30]

---

28 Avrupa Birliği, Your Europe, Returns ve Your rights when shopping in the EU; mesafeli/işyeri dışı sözleşmeler, istisnalar ve mağazadan alınan kusursuz üründe gönüllü politika ayrımı; 4 Kasım 2026 kontrolü. Kaynağı aç Kaynağı aç

29 H. Yunus Apaydın, Muhayyerlik, TDV İslâm Ansiklopedisi; şart muhayyerliğinin süresi ve görme muhayyerliği. Kaynağı aç

30 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 4. hafta sözlü anlatımı; örnekler, görüş aidiyeti ve ihtiyat derecesi korunarak kitap anlatımına uyarlanmıştır.

• Ali Haydar'ın Mecelle şerhi: Nassa muhalif içtihat sınırını açıklamak için anılan eser; aktarımın kapsamı ilgili dipnotta belirtilmiştir.

• Kaşıkçı'nın küllî kaideler ve ticaret hukuku üzerine hazırladığını belirttiği kitaplar: Kesin yayın künyesi ve basım tarihi verilmediği için yayımlanmış eser diye gösterilmemiştir.[31]

Kaynakça

Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 4. hafta sözlü anlatımı; örnekler, görüş aidiyeti ve ihtiyat derecesi korunarak kitap anlatımına uyarlanmıştır.

Suat Yıldırım, Kur'an-ı Kerim Meali, sağlanan nüsha, PDF s. 84; Bakara 2/275.

Kral Suud Üniversitesi, tam Arapça Bakara 2/275. Kaynağı aç

İlk cümle: İsmail Özsoy'un yayımlanmış aktarımı, Güncel Dinî Meseleler İstişare Toplantısı III, Ankara 2013, s. 205. Devamı: Diyanet, Hadislerle İslâm, V, s. 175, dipnot 26. Kaynağı aç

Lütfi Şentürk ve Seyfettin Yazıcı, İslâm İlmihali, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 34. baskı, Ankara 2019, s. 399, dipnot 37; dijital yayın PDF s. 400. Yalnız son yönlendirme cümlesi aynen. Kaynağı aç

Diyanet, Hadislerle İslâm, V, s. 126, dipnot 46: Buhârî, Vekâlet 5, B2305. Yalnız son öğüt cümlesi aynen. Kaynağı aç

Tam Arapça rivayetler ve isnadlar: Kaynağı aç Kaynağı aç Kaynağı aç

Bilâl rivayetinin ayrı kaydı: Buhârî 2312. Kaynağı aç

TDV İslâm Ansiklopedisi, İstisnâ'; bedelin peşin olması şart değildir. Kaynağı aç

İsmail Özsoy, Faiz; Hasan Hacak, Veznî, TDV İslâm Ansiklopedisi. Kaynağı aç Kaynağı aç

İbrahim Kâfi Dönmez, İllet (Fıkıh); Ferhat Koca, Hikmet (Fıkıh), TDV İslâm Ansiklopedisi. Kaynağı aç Kaynağı aç

Nûreddin Itr, Dâvûd ez-Zâhirî, TDV İslâm Ansiklopedisi; kurucu kimliği. Kaynağı aç

İsmail Özsoy, Faiz; Hasan Hacak, Veznî, TDV İslâm Ansiklopedisi. Alpaslan Alkış, İslâm Hukukunda Faizin İlleti, KSÜİFD 31 (2018), öz; kıyas illetlerinin karşılaştırılması. Kaynağı aç Kaynağı aç Kaynağı aç

Din İşleri Yüksek Kurulu, 24 Haziran 2026, karar 28, ziynet eşyasının veresiye satışı. Kaynağı aç

Bilal Aybakan, Sarf; H. Yunus Apaydın, Kabz, TDV İslâm Ansiklopedisi. Kaynağı aç Kaynağı aç

Bilal Aybakan, Sarf, TDV İslâm Ansiklopedisi; şart muhayyerliği ve bedelin tayini/kabzına göre ayıp hükümleri. Kaynağı aç

Din İşleri Yüksek Kurulu, 12 Temmuz 2017, borcun başka para birimiyle ödenmesi; 24 Haziran 2026, ziynet satışı. Kaynağı aç Kaynağı aç

AAOIFI, Şer'î Standart 57, 3/1/3, PDF s. 8; TCMB, 100 Soruda Merkez Bankacılığı, s. 54, kur rejimleri. Kaynağı aç Kaynağı aç

Avrupa Birliği, Your Europe, Returns ve Your rights when shopping in the EU; mesafeli/işyeri dışı sözleşmeler, istisnalar ve mağazadan alınan kusursuz üründe gönüllü politika ayrımı; 4 Kasım 2026 kontrolü. Kaynağı aç Kaynağı aç

H. Yunus Apaydın, Muhayyerlik, TDV İslâm Ansiklopedisi; şart muhayyerliğinin süresi ve görme muhayyerliği. Kaynağı aç

31 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 4. hafta sözlü anlatımı; örnekler, görüş aidiyeti ve ihtiyat derecesi korunarak kitap anlatımına uyarlanmıştır.